Felipe Sande [00:00]: as entradas. Perfeito.

CEPP - Fipe [00:03]: Bom, sete horas em ponto. Vou aproveitar aqui que eu vou compartilhar a tela para mandar já no chat a avaliação da última aula. E eu vou compartilhar a tela aqui para a gente dar início à aula de hoje.

CEPP - Fipe [00:28]: Então, boa noite a todos. Bem -vindos a mais uma aula. Tá vendo minha tela, Felipe? Tudo certo? Não, tá abrindo ainda. Agora foi. Tela cheia, inclusive.

Felipe Sande [00:40]: Beleza.

CEPP - Fipe [00:50]: Show de bola. Vamos dar início, então, a mais uma aula do nosso curso. Deixei aqui para vocês o link da avaliação, mandei no WhatsApp, mandei no chat também. Então, novamente, venho aqui pedir para vocês fazerem a avaliação, que o número está cada vez mais baixo e é muito importante para a gente esse feedback, principalmente dos casos, né? Oi, Fernanda.

Felipe Sande [01:11]: Enfim, essa hora da noite, meu sincero e sírio, já bate o topo. Preciso falar a verdade, que eu meio que já desisti, velho. Um boche. A gente continua mandando,

CEPP - Fipe [01:25]: vamos ver se aumenta esse número aí. Já teve vezes que o Felipe não começou a aula até ter um número razoável de avaliações, mas a gente passou dessa fase já. Mas enfim, dia 27 do 10, hoje nossa segunda aula do caso 3, disputa arbitral, no setor de saneamento. Vou passar aqui rapidinho o que a gente teve essa semana, já não basta o show que vocês deram na última aula, essa semana as trocas de e -mails foram bem interessantes. Vou passar aqui pela linha do tempo, então no último dia 20 a gente teve audiência 1, estava previsto para o dia 23 do 10 a minuta de decisão sobre teses e provas a ser enviado pelo tribunal, teve aí um atraso, o poder público cobrou. e essa minuta de decisão foi enviada dia 24 do 10. Por causa desse atraso, a gente tem um novo prazo aí na nossa linha do tempo, que é dia 28 do 10 até as 23h59 de amanhã, em que ambas as partes podem fazer uma manifestação complementar e escrita sobre a decisão enviada no dia 24 do 10. Então, o que aconteceu nessa semana? Vou trazer aqui com mais

detalhes, eu trouxe essa linha do tempo para ficar mais clara, como a gente tem feito nas últimas aulas, os próximos slides são prints dos e -mails, mas não vou gastar tempo com isso, para a gente não perder muito tempo da nossa aula, mas vou falar resumidamente o que aconteceu, né? Então, a semana começou com o tribunal formalizando a audiência 1, que foi na última aula, na quarta, dia 21 do 10, a secretaria... Não, desculpa, o tribunal enviou a ordem pro social número 2, a ata de audiência e o termo de arbitragem, que consolidou os pedidos e os pontos controvertidos que a gente viu na nossa última sessão. Na quinta, as partes enviaram as apresentações da audiência, que foi solicitada, e o tribunal repassou o material à perícia. ex -advogados da concessionária só mandaram o PPT da parte jurídica na sexta -feira, um dia depois do prazo que foi estabelecida na ordem processual número 2. Então, o ponto central aqui dessa semana foi, que estava previsto para sexta -feira, a minuta da decisão a ser enviada pelo tribunal e não foi enviada no sábado à tarde. Então, os amigos pipocaram aí no sábado no final de semana. A Saneja cobrou formalmente o tribunal e pediu mais prazo, mas não copiou aí a concessionária nesse e -mail. Deixar registrado isso. No sábado ainda, o tribunal pediu desculpa em relação ao atraso, enviou a minuta de decisão e não deu prazo, mas para compensar, propôs as duas partes uma complementação escrita facultativa até dia 28 do 10, que foi isso que eu comentei agora há pouco no slide anterior. As duas partes concordaram com essa complementação escrita, formalizaram isso e o tribunal formalizou essa complementação na ordem processual número 3. basta tirar vocês aqui da tela que eu... O que temos aqui, então, ontem, né? A...

CEPP - Fipe [04:57]: A Saneja, né, que é o Poder Público, protocolou uma manifestação sobre a minuta, que independente, não estava formalmente estabelecida na ordem processal número 3, mas acredito que vai tratar hoje, agora, na audiência número 2, e a gente teve também a perícia respondendo diversos e -mails ao longo dessa tarde relacionadas aos e -mails todos enviados a eles durante essa semana, então confirmaram o recebimento e também enviaram o documento falando sobre a proposta de honorários no valor de quase R $442 mil. É isso, aos próximos slides a gente apresenta um pouquinho do que aconteceu, mas é basicamente isso que eu falei, vou disponibilizar na plataforma para vocês terem... registrado todas essas trocas de e -mail, mas aproveito aí e passo a palavra para o tribunal que terá, se não me engano, 30 minutos. Diga.

Felipe Sande [06:00]: Posso ver só se eu entendi direitinho? A primeira aula basicamente firmou o termo de arbitragem, pontos controvertidos, todo mundo

saiu. A aula de hoje a gente já tem os pontos controvertidos, é para tentar fechar o termo de perícia e ir para a frente. boa sorte curioso

CEPP - Fipe [06:20]: Andressa tá por aí? Cadê ela? Tô aqui

CEPP - Fipe [06:32]: Ótimo. Andressa, vamos fazer igual a gente fez na última aula, então, só eu tenho aqui a ordem processual com os tempos certinhos, mas peço para você reafirmar no início da sua fala. Perfeito. Boa sorte a todos. Aqui é a tela com vocês.

Andressa Ka Yan Ng [06:54]: Acho que vocês estão vendo a minha tela em modo apresentação, né? Vamos lá. Deixa eu só botar vocês pra cá. Deixa eu marcar meu tempo.

Andressa Ka Yan Ng [07:20]: Vamos lá. Boa noite a todos, damos início à audiência 2 da arbitragem CAA número 18 de 2024, destinada à discussão da minuta de decisão sobre as teses e a prova técnica e caso definida a perícia e a organização dos trabalhos periciais. Então, inicialmente o tribunal terá 20 minutos para apresentar a minuta e seu entendimento preliminar.

Andressa Ka Yan Ng [07:58]: Na sequência, vamos ouvir a requerente e depois a requerida, com 20 minutos para cada parte, compartilhados entre seus patronos e assistentes técnicos. Após essas manifestações, o tribunal terá 30 minutos para deliberar e apresentar sua decisão sobre as teses e a necessidade de prova técnica. Faremos, então, em um intervalo de 15 minutos. No retorno, caso a perícia seja deferida, a equipe pericial terá 20 minutos para apresentar a proposta de ata de missão, observando o escopo definido pelo tribunal. Cada parte terá, em seguida, 10 minutos para se manifestar sobre essa proposta, começando pela requerente. Por fim, o tribunal terá 15 minutos para aprovar ou ajustar a missão pericial e definir os encaminhamentos para a execução dos trabalhos. Reforçamos que os entendimentos apresentados na minuta são preliminares e serão deliberados após ouvirmos as partes. Então, passamos agora à apresentação da minuta de decisão. Então, apresentada a dinâmica da audiência, passamos a minuto de decisão da arbitragem entre gar -se e ambiental saneamento e saneja. Nessa exposição, abordaremos as premissas jurídicas, o encaminhamento proposto para cada um dos seis pleitos e a necessidade de

perícia de engenharia e econômica financeira com a delimitação de seu escopo. Os entendimentos são preliminares e serão submetidos às manifestações das partes antes da liberação do tribunal. Para contextualizar a dimensão econômica da disputa, a requerente declarou, então, o valor da ordem de R $ 146 milhões na data base de 30 de setembro de 2026. Esse montante corresponde ao valor pleiteado e seu registro não representa reconhecimento do direito à recomposição dos valores apresentados. Bom, a síntese da minuta lhe distingue em três situações. Para o evento 1, relativo aos atrasos nas obras do anexo 4, a proposta é reconhecer o dever de recompor os efeitos elegíveis. A extensão e o valor permanecem sujeitos à perícia. Para o evento 6, relativo às intervenções na etipontal, propõe -se procedência parcial, ou seja, recompor os efeitos do atraso, mas rejeitar a transferência de encargos que já pertenciam ao concessionário. Para os eventos 2, 3, 4 e 5, propõe -se se diferir o julgamento. Diferir significa adiar a conclusão até a produção da prova, porque o tribunal entende que ainda faltam elementos sobre os próprios pressupostos do direito reclamado. É essencial, então, distinguir direito de ferido de pedido de ferido. Nenhum desses quatro pedidos recebe reconhecimento de procedência nessa etapa. Em todos os casos... Essas são as propostas submetidas ao contraditório. Bom, a introdução deverá respeitar o objeto consolidado no termo da arbitragem, então acolhe -se parcialmente o pedido de decisão prévia das teses, mas a minuta não restringe a perícia apenas aos temas indicados pela saneja. Outros pedidos também envolvem fatos técnicos relevantes. O tribunal continua responsável por interpretar o contrato e alocar os riscos. Prejuízos ou aumento de custos isoladamente não demonstram direito à recomposição. É necessário identificar quem suporta o risco, o nexo com o evento e o efeito líquido. A proposta rejeita a tese de que os dados referenciais do parque inicial garantiam quantidade ao faturamento, à luz das cláusulas indicadas. Isso preserva a obrigação de entrega das ligações expressamente previstas no anexo 4. A saneja não formulou pedido condenatório próprio, suas deduções serão tratadas como defesa à quantificação. Por fim, a força maior não segurável pode gerar compartilhamento e a reparação por inadimplemento deverá evitar dupla recuperação. Quanto à prescrição, mantemos o entendimento de que a instituição da arbitragem interrompe o prazo com efeitos retroativos ao requerimento de 2 de dezembro de 2024. A saneja invoca precedentes que admitem a prescrição quinquenal para determinadas empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais. Esse argumento, o tribunal entende que merece um exame específico. As condições de sociedade de economia mista isoladamente não permite aplicar nem afastar esse regime. Precisamos verificar se a situação da saneja reúne os pressupostos considerados nesses julgados, especialmente quanto à finalidade lucrativa e à natureza concorrencial da atividade. Também será necessário examinar os efeitos dos requerimentos administrativos. A ausência de reconhecimento expresso de uma

dívida líquida não basta por si só para afastar qualquer possibilidade de suspensão. O tribunal deverá verificar o regimento aplicável, o objeto de cada requerimento, a data de protocolo e a ciência da decisão administrativa final, para definir se houve suspensão e por qual período. Então, por essas razões, a proposta é não aplicar, nesta etapa, um corte geral das parcelas anteriores a 2 de dezembro de 2019. Isso não significa reconhecer que todas as parcelas são exigíveis. A conclusão dependerá da definição do prazo aplicável e da análise dos marcos de cada pretensão. Os cálculos deverão permanecer abertos por competência para permitir a aplicação dos critérios que o tribunal vier a fixar. A decisão sobre a prescrição permanece com o tribunal. Bom, sobre o evento 1, o tribunal reconhece o dever de recompor os efeitos elegíveis dos atrasos. A cláusula 21 .1 .8 impõe à saneja a execução das obras no prazo e com a qualidade prevista, incluindo sistemas e ligações. A cláusula 14 .5 .6 atribui os custos do atraso superior a 12 meses. Essa franquia funciona com um período a descontar. Superar 12 meses não torna indenizável retroativamente os primeiros 12. A aplicação será por obra ou parcela funcional. A prova deverá distinguir rede fisicamente disponível, capacidade de tratamento, adesão do usuário e ativação comercial. A falta de ativação não demonstra sozinha a obra inconclusa. Para o SES Centro serão apresentados os efeitos da contagem pelo prazo nominal e pela ordem de início. A perícia também separará os períodos antes e depois do terceiro aditivo quanto à ativação cadastral. A receita frustrada deverá corresponder à perda líquida demonstrada com dedução de custos evitados. Não se garante receita bruta nem rentabilidade projetada. O evento 1B e o evento 1C não serão somados novamente. A provisão de 12 milhões não fixa nem limita a condenação e não se presume atraso até 2044. Também se rejeita abatimento pelo simples adiamento de investimento que cabia à saneja. Assim, reconhece a responsabilidade da saneja pelos atrasos que lhe sejam imputáveis, ficando a identificação das ligações afetadas, dos respectivos períodos de atraso e das parcelas passíveis de ressarcimento condicionada à análise das provas, observados os critérios estabelecidos no contrato. Então, vamos lá. Para o evento 2, o tribunal propõe adiar o julgamento. A cláusula 14 .5 .7 admite recomposição por alteração de especificações solicitadas pela Saneja, mas o tribunal entende que ainda é necessário verificar se os elevatórios Dona Júlia e Irassema representam um encargo adicional ou uma solução já compreendida nas obrigações originais. A aprovação de um projeto não resolve essa questão. A perícia de engenharia deverá comparar o escopo original com o alterado e identificar autoria, causa e responsabilidade pela mudança. Se comprovada o encargo adicional, mantenha - se a análise técnica pela cláusula 14 .5 .7. A área econômica financeira irá apurar apenas os encargos incrementais líquidos, deduzindo economias da solução substituída, conforme a cláusula 16 .7 e 16 .8. O período de janeiro de 2028 é uma premissa de cálculo e não uma data de operação comprovada. Investimento que

tenha sido custeado pela saneja não gera ressarcimento à concessionária. Eventual reserva de investimento adicional continuará sujeita à admissão pelo tribunal e ao contraditório. Caso não for comprovado que as elevatórias Dona Júlia e Irassema não representem um encargo adicional, mas obrigação contratuais, o tribunal irá decidir a consequência processual e eventual possibilidade de saneamento, assegurando contraditório em fase subsequente do processo. Com relação ao evento 3, relativa à crise hídrica, o Tribunal propõe adiar o julgamento até que a prova técnica esclareça os pressupostos da recomposição. As cláusulas 11 .5 e 14 .3 .18 atribuem ao concessionário o risco das oscilações ordinárias à demanda, enquanto a cláusula 14 .3 .20 lhe atribui os efeitos de força maior segurável. Já a cláusula 14 .6 prevê o compartilhamento das consequências que não sejam seguráveis no mercado brasileiro, considerado o horizonte temporal contratual. Será necessário, portanto, verificar a disponibilidade de seguro, a relação entre o evento e os efeitos reclamados e a perda líquida efetivamente atribuída à crise. A ausência de cobertura na pólice contratada por si só não demonstra que o risco não poderia ser segurado no mercado. Dessa forma, então, a perícia deverá separar os efeitos da seca, dos comandos da AGEJA e das medidas da saneja, daqueles decorrentes das tendências ordinárias de consumo. A simples diferença entre o consumo observado e o referencial listatório não comprova perda extraordinária. A apuração irá exigir uma comparação histórica fundamentada que estime o comportamento do consumo com e sem o evento e considere o índice de desempenho de operação, o IDO e os custos evitados. Alegada persistência dos efeitos após novembro de 2021 deverá ser demonstrada especificamente. Se ficar caracterizada a hipótese de risco compartilhado, a perícia irá apurar a perda líquida e apresentará um cenário de divisão em partes iguais. Esse cenário deverá servir de subsídio à análise. A proporção definitiva de compartilhamento será decidida pelo tribunal após a manifestação das partes. Com relação ao evento 4, relativo aos reparos em obras novas, o tribunal propõe adiar o julgamento até que a prova técnica confirme a existência de fato dos defeitos construtivos e sua relação com os serviços reclamados. O entendimento preliminar é que a incorporação do bem à concessão não afasta a responsabilidade da saneja pela qualidade técnica da obra entregue. É necessário, contudo, distinguir defeitos de execução de situações decorrentes de desgastes, manutenção ordinária, uso inadequado ou danos causados por terceiro. A perícia de engenharia, então, deverá confrontar as 905 solicitações selecionadas com os registros operacionais, verificando em cada caso a data, o local, o diagnóstico, o serviço executado e sua relação com a obra. Também deverá examinar os documentos de recebimento e as eventuais ressalvas, sem presumir que o recebimento represente renúncia geral ao direito de reclamar por defeitos. A comprovação dos reparos poderá se apoiar em registros operacionais e ordem de serviços consistentes, sem exigir nota fiscal por meio exclusivo de

prova. Os serviços considerados elegíveis serão valorados pela tabela referencial vigente à época, conforme a cláusula 16 .8. A franquia de 12 meses prevista para os atrasos das obras não se aplica à correção de defeitos construtivos. Quanto ao evento 5, o tribunal propõe também adiar o julgamento até a produção da prova técnica, sem reconhecer nesse momento a procedência ou a improcedência do pedido. O objeto específico, a retirada gradual do desconto de energia aplicável ao saneamento a partir de 2019. As referências da defesa à bandeira tarifária e reajustes gerais não ampliam esse pedido. Os documentos administrativos apresentados permitem esclarecer uma distinção importante. O requerimento de 2017 tratou dos reajustes e das bandeiras tarifárias desde 2015. A decisão de março de 2018 indeferiu aquele pedido sem examinar a retirada posterior do desconto setorial. Por isso que o tribunal entende que esse indeferimento não resolve automaticamente o evento 5, embora seus fundamentos sobre a matriz de risco devam ser considerados. Quanto ao enquadramento jurídico, a retirada do desconto não constitui mudança tributária. Isso, porém, não encerra a discussão. O tribunal deverá decidir se a supressão do benefício está abrangida pela cláusula 14 .5 .7 relativa à alteração de especificações por solicitação da saneja ou nova legislação. ou se permanece no risco do preço dos insumos atribuídos à concessionária. Então, diante disso, a perícia deverá isolar o efeito econômico da retirada do desconto, separando preço, quantidade consumida, bandeiras, descontos e tributos. A comparação deverá utilizar conceitos tarifários equivalentes, distinguindo valores brutos e líquidos do benefício. As bandeiras e os reajustes poderão ser examinados para reconstruir o cálculo, sem se tornarem parcelas autônomas de indenização. Também não será presumida a relação com a crise hídrica do evento 3. A aplicação do compartilhamento previsto na cláusula 14 .6 dependerá da demonstração de vínculo causal e dos requisitos da força maior não segurável. Se o tribunal complica o evento constitui apenas variação de insumo contratualmente atribuída à concessionária, o pedido será improcedente. O cálculo deverá excluir o aumento de consumo decorrente de equipamentos próprios e utilizar, quando necessário, apuração do consumo específico. O volume efetivamente coletado e tratado, distinguindo do volume de referência empregado na remuneração. Assim, a perícia irá esclarecer os fatos e os efeitos econômicos. A interpretação das cláusulas e a decisão sobre o direito à recomposição irão permanecer com o tribunal após o contraditório dentro dos limites do pedido apresentado. Quanto ao evento 6, é... Relativo às intervenções da ETI Pontal, o Tribunal entende que se faz necessário distinguir a responsabilidade pelo atraso da ampliação da responsabilidade pelos custos de cada intervenção reclamada. A responsabilidade da saneja pelos atrasos a ela imputáveis permanece reconhecida como fundamento nas cláusulas 21 .1 .8 e 14 .5 .6, conforme tratado no evento 1. Esse reconhecimento, contudo, não torna automaticamente recercíveis todas as despesas apresentadas no evento 6. Dessa

forma, então, o Tribunal julga o pedido como parcialmente procedente quanto ao dever de recompor os custos adicionais comprovadamente causados pelo atraso após a franquia de 12 meses. A identificação das intervenções elegíveis e dos respectivos valores dependerá da prova técnica, que deverá demonstrar a natureza de cada despesa e seu nexo específico com o atraso. Então, por outro lado, o Tribunal rejeita a transferência à saneja das obras e dos custos que já entregavam as obrigações da concessionária. As cláusulas 20 .1 e 20 .2, combinadas com o caderno de encargos, preservam seus deveres de operação, tratamento e execução de obras próprias. A cláusula 14 .3 .26 também lhe atribuiu as licenças e condicionantes ambientais dessas obras, assim despesas que seriam necessárias mesmo para ampliação tempestiva, permanecendo sob sua responsabilidade. A comprovação dos R $ 14 ,2 milhões de gastos, por si só, não demonstra o direito ao ressarcimento. Para cada intervenção, a perícia deverá distinguir a obrigação original, custo adicional causado pelo atraso e investimento antecipado, esclarecendo quem suportaria a despesa caso a ampliação tivesse recorrido no prazo e qual a utilidade da solução após sua conclusão. O mesmo exame será aplicado ao consumo adicional de energia. A diferença de R $ 3 ,8 milhões entre as estimativas deverá ser conciliada por natureza da despesa, data e causa. A apuração deverá evitar a duplicidade com o evento 1 e o evento 1C e deverá fundamentar a duração dos efeitos sem projetá -las automaticamente até 2044. Por fim, a antiguidade das vagoas não basta para a aplicação da cláusula 14 .5 .2. Se enquadramento exige demonstrar que se trata de instalações desativadas antes da concessão. Então, a conclusão preliminar do tribunal é pela necessidade de prova conjunta de engenharia e econômica financeira, sendo a perícia de engenharia que irá esclarecer os fatos materiais, o escopo das obrigações executadas, a cronologia das entregas e a causa técnica dos efeitos alegados. As especialidades econômico -financeira irá converter os fatos elegíveis em perda líquida, conciliando bases, custos, custos evitados, fluxos e duplicidades. As especialidades deverão trabalhar de forma coordenada e apresentar resultado consolidado. Essa distribuição orienta a execução técnica, mas não transfere a perícia e a interpretação do contrato, a prescrição, a alocação dos riscos ou a escolha da forma de recomposição. Essas matérias permanecem com o tribunal. Para o evento 1 e para a parcela elegível do evento 6, a perícia irá apurar a extensão e valor. Nos pedidos diferidos, a prova irá estabelecer os próprios pressupostos necessários ao julgamento. A apresentação dessa proposta não equivale à nomeação de profissionais nem à aprovação dos honorários até o momento. Essa providência irá depender da liberação após o contraditório. Bom, então esse quadro resume o escopo por evento e a contribuição de cada especialidade. Tá aparecendo pra vocês ainda, né? Pra mim que deu cotela preta. Tá ok pra vocês aí? Ah, sim, tá sim.

Caio Assumpção Silva [27:33]: Tá, sim.

Andressa Ka Yan Ng [27:34]: Tô finalizando. Eita, foi tudo. Então, este quadro resume o escopo por evento e a contribuição de cada especialidade. Deixa eu só parar aqui. Vou voltar de novo.

Andressa Ka Yan Ng [27:53]: Então, em evento 1, precisamos da cronologia e da aptidão das entregas para apurar a receita líquida afetada após a franquia. Em evento 2, a comparação entre projetos e escopos irá permitir medir o encargo adicional, descontadas as economias. Para o evento 3, as bases operacionais devem esclarecer a queda de consumo, enquanto a análise econômico - financeira irá examinar o cenário sem o evento, a perda líquida e os elementos da sua não segurabilidade. Então, vamos lá. Para o evento 4, os defeitos e os serviços elegíveis serão confrontados com os valores referenciais. No evento 5, as bases físicas e os equipamentos serão conciliados com a decomposição das faturas. Para o evento 6, cada intervenção será classificada antes de calcular seu efeito incremental. O trabalho também deve cruzar os eventos. Uma mesma perda não pode aparecer em mais de um dos pleitos. A prova não poderá descobrir novos pleitos ou ampliar os limites do termo da arbitragem. Bom, aqui a quantificação seguirá a cláusula 16 .7, comparando os fluxos com e sem cada evento e considerando efeitos positivos e negativos, custos evitados e tributos efetivos. O índice de desempenho de operação deverá integrar os cálculos. A base remuneratória será conciliada com boletins e práticas contratuais, distinguindo o volume remunerado de volume físico tratado. A data base de comparação é 30 de setembro de 2026. A taxa contratual correspondente à TRLP vigente na recomposição acrescida de 14 pontos percentuais anuais. 11 ,8 % continua como taxa de trabalho, não como taxa definitiva. A cláusula 16 ,8 % orienta a valorização das obras e serviços e a 16 ,6 % rege a atualização enquanto a modalidade não estiver definida. Não haverá nova soma de efeitos futuros, já incluídos no valor presente, nem duplicação de encargos no mesmo período. A saneja preserva a escolha entre a modalidade da cláusula 16 .5, sujeita à equivalência econômica e ao prazo de implementação que o tribunal fixar. Então, para que a perícia possa executar esse escopo, as partes deverão apresentar ou localizar precisamente os documentos e os arquivos editáveis pertinentes. Isso inclui termos de entrega, cadastros, aditivos e instrumentos de recebimento, projetos das elevatórias, bases de consumo e remuneração, faturas de energia, registros de reparo, licenças, medições e comprovança das intervenções. A presença de um documento no índice de uma peça não significa que seu conteúdo já tenha sido

conferido. Toda a prova utilizada deverá ser acessível à contraparte, com oportunidade de manifestação. O controle de duplicidade será explícito, E1 com E3, E1C com E6 e o cruzamento entre o evento 4, 5 e 6. O tribunal irá reservar a sentença, os valores, os pedidos diferidos e a distribuição final de custas, despesas e honorários. As partes poderão apontar lacunas específicas e a localização dos elementos que já estão disponíveis. Então, a minuta prevê a apresentação da proposta conjunta de trabalho honorário pela equipe disponível, que foi disponibilizado pela equipe pericial até dia 27 de outubro, antes do início dessa audiência. O documento deveria indicar escopo por especialidade, método, responsabilidade, produto, cronograma, honorário, despesas e condições de pagamento. Esse envio foi realizado e foi recebido pelo tribunal. Então, concluímos a apresentação do entendimento preliminar do tribunal, propomos reconhecer o dever de recompor o evento 1, acolher parcialmente o evento 6 e diferir o julgamento do evento 2 ao evento 5. A prova proposta combina a perícia de engenharia e análise econômica financeira, como escopo limitado aos fatos e cálculos identificados. Pedimos que as partes concentrem suas manifestações nas premissas jurídicas, nos pontos que ainda exigem prova e na adequação do escopo proposto. as propostas do tribunal serão deliberadas após o contraditório e os demais marcos do calendário permanecem preservados, salvo ato expresso. Então, agora, conceda a palavra requerente pelo tempo previsto para essa etapa, seguindo -se a requerida. E após ouvir as partes, o tribunal irá deliberar sobre as teses e a organização da prova. Antes de iniciar, gostaria de chamar o representante da requerente para poder estar nomeando os seus patronos e assistentes técnicos que irão usar da palavra nesse momento para a questão de ordem. representante da requerente. Boa noite, tudo bem? Olá, Luiz, boa noite. Sim?

Luiz Antonio Oliveira Junior [33:12]: Bom, estou representando então a requerente, os nossos patronos, representantes da assessoria técnica e jurídica, irão conduzir então as nossas ponderações aqui em relação às propostas e às análises que foram feitas aqui. Acho que é a Malu. Começa, Malu?

Andressa Ka Yan Ng [33:36]: Só por questão de ordem, quem será hoje? O patrono e o assistente técnico?

Luiz Antonio Oliveira Junior [33:42]: Isso, é o Marcelo e a Malu. Tá certo, então.

Andressa Ka Yan Ng [33:46]: Obrigada.

Malú Salem - AT Requerente [33:48]: Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo.

Malú Salem - AT Requerente [34:02]: Aqui só um instante.

Marcelo Maciel - CGDF [34:04]: Está em mão da apresentação para vocês. Boa noite, então. Eu sou o Marcelo Maciel, representante da...

Marcelo Maciel - CGDF [34:32]: Landim Associados, estarei tratando aqui da parte jurídica e, posteriormente, passo a palavra para a Malu, que ela vai seguir com a parte técnica. Agradecer a oportunidade da manifestação em relação à minuta de decisão do tribunal. Nós vamos iniciar com o mapa da decisão. Dois pleitos já foram reconhecidos, o E1 em relação às obras procedente e o E6 em relação à ETR Pontal, parcialmente. Os outros quatro foram diferidos para a prova e nenhum foi julgado em procedente. E é justamente sobre cada um desses pontos aqui que a gente vai estar tratando nos próximos slides. Começando aqui em relação à prescrição que ela aborda de uma forma geral. todos os nossos pleitos, e eu queria expor aqui nesse gráfico três cenários, e que todos eles, o ônus da prova é da saneja, a minuta de decisão, em relação ao item 9, já considerou que a forma societária apresentada pela saneja não basta para aprovar o pedido dela da prescrição quinquenal, então ela tem que provar em relação à finalidade não lucrativa, não concorrência, ela só simplesmente afirma esses requisitos, mas ela não apresentou nenhum documento, então, sem essa prova deve prevalecer o artigo 205 do Código Civil, e que é a nossa defesa aqui em relação ao prazo decenal, onde nada prescreveria, e é considerada o cenário A, a primeira faixa. Porém, mesmo em relação ao regime coquenal, o artigo 4º do decreto 20 .910 suspende o prazo desde o protocolo e não desde o reconhecimento da dívida, que é o que a Saneja está pleiteando. Nosso processo foi protocolado em 2021 e o prazo ficou parado até 2023. Então, isso preserva todos os efeitos até 2018, que é o cenário B. E a tese da Saneja, o cenário C, que ela solicita que seja cortado em 2019. Ele não deve prevalecer. Então, de fato, o nosso pedido é que seja mantido o prazo decenal, porém, subsidiariamente, os artigos 3º e 4º do decreto e a contagem desde 2023. Em qualquer caso, a gente solicita que a perícia apresente os três cenários para que contribua para a decisão do tribunal. Seguindo, então, em relação à matriz de risco, nós temos três colunas. A primeira coluna à

esquerda é a regra geral em relação à concessionária, sobre a demanda ordinária, preço dos insumos, e em relação a operar com a capacidade entregue. A coluna do meio é sobre o risco compartilhado, da cláusula 14 .6, e a coluna à direita é a regra especial que seria atribuída à saneja. Então, quando o evento é um ato ou uma omissão da saneja, a regra especial deve prevalecer. E a decisão já considerou em relação ao pleito 1, nos seus itens 13 e 16, em relação ao item 6, em relação ao atraso, ao pleito 6, em relação ao atraso. Em relação ao pleito 4, já tem uma recusa de transferir esses defeitos, já é considerado um defeito antigo, que não deve ser transferido para uma obra nova. E, por coerência, no pleito 3, já aceitou se compartilhar em relação à seca e os comandos da AGES. A gente vai discutir um pouquinho mais disso lá na frente. Então, vamos seguir. E aí E aí Продолжение следует... e aqui para o pleito um ele já foi considerado precedente né mas eu queria apenas Já foi precedente, o que a gente traz aqui para reforçar é em relação à franquia e à medida da perda, a franquia de 12 meses, ela conta desde a data nominal da obra e se aplica apenas uma única vez, sem renovar os lotes, isso já foi considerado no item 15, e nesse gráfico em cinza, o cinza é a franquia, em vermelho seria o efeito indenizável até a data da entrega. Então, no CES Centro, a contagem é dada pela ordem de serviço, que zeraria o efeito, aproximadamente 400 mil reais.

Marcelo Maciel - CGDF [39:06]: Em relação aos outros dois cenários, que já foi considerado no item 17, o valor também a gente aponta aqui nos outros três sistemas. Então, a gente pede que toda a receita frustrada seja considerada uma perda líquida, deduzido só o custo efetivamente evitado, como manda o item 6 da decisão, e o efeito futuro apurado ano a ano até a entrega da obra, considerado apta, que também já está no item 18. Em relação às elevatórias, a decisão faz uma pergunta se as elevatórias são em cargo novo ou já estariam no projeto. E a resposta, a própria Saneja já deu, por meio do ofício GP 27 de 2021, que ele chama a elevatória Dona Júlia e a Irasema de unidades acrescidas às seis originais, o que já comprova que isso é um acréscimo de CAPEX. Então, o projeto executivo também é da Saneja e as elevatórias, porque as elevatórias substituíram recalques que foram viabilizados na obra sobre sua responsabilidade, o que está dentro da questão da cláusula 14 .57 a 21 .8. E sobre o que eles também defendem, que a objeção de que a cláusula 40 não foi cumprida, tem três pontos aqui para a gente tratar. A primeira, a tratativa, ela de fato existiu, então o processo administrativo 2021 discutiu o atraso, a gente teve essa cobrança para cima do poder concedente em relação à execução das obras, e a cláusula 40 .4 diz que esse processo vale como uma tratativa direta, então esse ponto aí já está superado. Ponto 2, as elevatórias estão dentro do termo de arbitragem, e a Saneja foi chamada para responder na audiência 1, então esse ponto também está

superado. E o ponto 3, que a cláusula 40 .3 diz que a parte poderá arbitrar, então assim, isso é uma faculdade, e mesmo que tivesse tido alguma falha da nossa parte, a consequência seria abrir as tratativas e não simplesmente considerar, extinguir o pedido, considerar improcedente. Seguindo então, em relação à crise hídrica, a gente aceita a cláusula em relação à partilha 14 .6, mas só até onde ela cabe, então a gente tem uma limitação desse alcance. O item 24 da decisão manda separar essas três fatias. Em relação à seca, a segunda fatia seria os cômodos da AGEZA, que é o rodízio e a tarifa de contingência, e a terceira fatia, que são as medidas da própria Saneja, que é a campanha Cada Gota Conta, e os redutores de vazão. Essa última fatia tem que ser integralmente da Saneja, são atos dela, não é caso fortuito, que exige fato externo ou inevitável, e um compartilhamento de 50 % incidiria só sobre a seca e sobre os comandos da AGEZA, não incidiria sobre o pedido total, que é o que a Saneja também está pleiteando. E os requisitos da 14 .6, eles estão atendidos também. O seguro de lucros cessantes, ele só cobre perda ligada a dano material, e depois de novembro de 2021, o consumo, ele seguiu reduzido, continua abaixo da tendência, e a gente solicita que essas fatias, elas de fato sejam medidas pela perícia. Seguindo agora para os defeitos construtivos, a decisão já afirmou no item 27 que a incorporação do bem não transfere a concessionária os defeitos de execução de uma suposta obra nova, então você tem um desgaste, manutenção, danos de terceiros ficam fora do pedido, o defeito de execução é 100 % da saneja. A prova é justamente as 905 solicitações que também já foi pedido que a perícia confronte isso com os registros e com as ordens de serviço. as obras foram recebidas, mas com ressalvas, sem renúncia, e a fraquia de 12 meses vale em relação ao atraso, e não para defeito, como também já está no item 29 da decisão. Em relação ao desconto de energia, a gente pede que, de fato, ele seja procedente, que a perícia fique só por conta do valor, porque a saneja gasta boa parte da manifestação explicando que a tarifa não é tributo, mas a gente mostrou que não é o caso. O que a gente está pedindo aqui é uma alteração de legislação. E aí... qualquer pedido subsidiário que se tiver alguma perda específica da crise hídrica que não esteja dentro dessa mudança da legislação e aí que de fato a perícia ela separa esse efeito então seguindo já aqui para o nosso desculpa eu não tinha passado eu não tinha passado o slide, perdão aqui é que eu falo do tributo E agora, para finalizar nosso último ponto, em relação ao... Está o pleito número 6, ETE Pontal, que também já foi parcialmente procedente, então eu só queria esclarecer aqui a cadeia dos acontecimentos, que vai excluir qualquer obrigação da concessionária. O anexo 4 mandava a saneja ampliar a ETE de 110 para 200 litros e não foi feito. E aí depois ela foi notificada por meio do ofício 102 de 2016, só que em 2020 a obra não foi entregue, em 2020 a estação já estava operando acima de 95%, e depois veio um pedido para a sua ampliação por meio de um órgão ambiental.

Marcelo Maciel - CGDF [45:10]: E aí, de novo, isso não deve recair em cima da concessionária. Então, para esclarecer, se a ampliação tivesse sido antes de 2015, que é o marco, a sobrecarga e a energia extra, elas só existem por causa do atraso. Então, isso tem que ser da saneja. A questão de lodo e odores, se já estavam previstas na ampliação, então, de novo, seria uma obra dela também, que ela só teria sido antecipada. E o que ficaria com a gente seria a... Uma ampliação, por meio da licença, mas que já está sendo, já está dentro do pedido E1. Então, com isso a gente finaliza a área jurídica e eu passo agora a palavra para a Malu. Seguir com a parte técnica.

Malú Salem - AT Requerente [45:55]: Perfeito, eu vou compartilhar minha tela. Vocês veem minha tela?

Andressa Ka Yan Ng [46:02]: Sim, e manda a apresentação. Perfeito.

Malú Salem - AT Requerente [46:05]: Bom, boa noite a todos. Cumprimento os membros do tribunal, meus colegas da requerente, colegas e patronos do Poder Concedente. Aqui a gente vai focar nos itens de análise técnica que são mais importantes relacionados à decisão. E amanhã, no protocolo por escrito, a gente vai colocar todos os cálculos subsidiários que estão apresentados nessa apresentação. Bom, entrando aqui no custo evitado relacionado ao evento 1, que são as obras entregues com atraso, a gente tem que cada ligação gera R $164 de receita perdida para a concessionária. No cálculo da concessionária, da requerente, foi reduzido como custo evitado R $55 por ligação relacionado à energia elétrica. Por que foi reduzido apenas esse componente? Porque é esse o componente que os dados do realizado, ele demonstra que, de fato, sofreria um choque em decorrência da não entrega das ligações, de um volume a menor medida. Então, por isso que não foi incluído o pessoal, custo de manutenção, produtos químicos e apenas esse item de energia evitada. Como a metodologia do contrato é por fluxo de caixa marginal, a gente se baseou apenas em dados realizados. Então, é bastante importante ressaltar esse item, porque tanto aqui no evento 1 como no evento 3, a gente utilizou apenas dados de realizado. A gente não está usando solução de referência, a gente não está usando outras informações que vêm do edital e que não são vinculantes. E aí, a gente teria um efeito líquido de R $109 ,00 por ligação, não entregue pela saneja, ao longo do tempo. Além disso, a gente tem, então, que a equipe, frota, manutenção é contada por sistema e não por ligação, por isso ele não entrou nesse cálculo. De

2015 a 2025, o volume subiu 39 % e esses itens ficaram iguais em termos reais, isso pode ser observado pelas DEFs. E a referência, como eu já disse, a solução de referência não é vinculante. Então, se ela não é vinculante para a demanda, que inclusive a saneja usa isso nas suas argumentações relacionadas especialmente à crise hídrica, ela também não pode ser vinculante para a gente analisar custo. E aí, essa é aização. Então, aqui a gente fez como um exercício para auxiliar a perícia, entendendo que a perícia vai ter que entrar no detalhamento desses itens, o que seria uma dedução adicional em relação à receita perdida. Então, no nosso entendimento, somente a energia, por isso que ele apresenta como zero reais, porque é o que a gente já excluiu aqui da conta, a gente já deduziu. Um segundo item que poderia ser avaliado é a parte de químicos, os lodos, sendo avaliado o custo por natureza, e é aí que a gente entende que a perícia deveria se debruçar, entender as DEFs, os custos encorridos pela concessionária, e entender se uma demanda menor gerou, de fato, uma economia de custo para a concessionária. E como teto a gente teria o máximo valor de 28 reais a ser adicionado a esse 55, para ser deduzido aí da receita perdida, que seria o valor que o próprio cálculo que a Saneja faz chegaria se a gente pegasse os 474 mil de custos adicionais que ela apresenta e dividisse por 17 .004 ligações que não foram entregues, daria em torno de 27 ,9 reais por ligação por ano. Como eu já disse, os 78 reais, que é a regressão que a Saneja faz, ele não pode ser utilizado, eu vou explicar porquê no próximo slide, e o 570 muito menos, ele não tem nem valor econômico, não faz nem sentido econômico utilizar esse valor, e ele é um valor da própria solução de referência, que a própria Saneja refuta em toda a sua argumentação. Os 78 reais que a Saneja encontra fazendo a regressão, ele mede a relação de tempo e não a relação com o volume. Ela vem de uma regressão de 11 pontos que mede o tempo e não a ligação. As ligações, se a gente observar, elas andam junto com o tempo, ela tem uma correlação de 0 ,99 em relação ao tempo, então conforme o tempo foi passando, mais ligações foram entregues, então por isso elas têm uma correlação tão forte. Se a gente coloca o tempo dentro dessa regressão, o efeito não se distingui de 0, então isso mostra que o tempo é um componente importante nessa análise. Então a gente observa que mesmo depois, quando as ligações param de ser entregues pela Saneja, ou seja, elas param de subir, o acumulado para de subir, eu não tenho um aumento nos custos. Desculpa, eu continuo tendo um aumento dos custos na mesma proporção. Então se eles andariam, caminhariam juntos, quando eu paro de ter entregas de ligações pela Saneja, ou seja, eu paro de ter adicional de ligações, os custos deveriam parar. E eles crescem na mesma proporção anterior. Então isso demonstra que esses custos que a Saneja utilizou para medir os custos evitados, ele não está diretamente relacionado ao volume não medido, a uma demanda que foi frustrada. Bom, e aí sobre o efeito futuro, a gente entendeu a decisão de que o efeito, o cálculo deve se faltar apenas nos eventos que já ocorreram, que tem uma

data corte, mas é fato que as obras não foram entregues ainda e isso é uma inadimplência da saneja e a concessionária que está arcando com esse dano. Então, o que a gente entende é que ou a saneja deveria apresentar uma data para que essas obras sejam entregues, uma data limite, e que o cálculo vá até essa data limite apresentada pela própria saneja, ou que o tribunal ele defina critérios e que ano a ano se faça a compensação desses valores, com o objetivo também de incentivar essa entrega celere pelo poder concedente, porque se a gente simplesmente trava até 2026, no ano que vem a concessionária vai continuar tendo esse prejuízo em 2028 de novo, 2029 de novo, e se não tem nenhuma compensação a ser dada, ou se a concessionária precisa entrar com o processo administrativo, precisa solicitar esse mesmo pedido, A saneja não tem muito incentivo em fazer uma entrega rápida dessas obras que são de sua responsabilidade, que foram consideradas na proposta de preço quando a assinatura do contrato. Então, a gente tem duas alternativas, uma seria a saneja mesmo, apresentar qual foi a data de entrega para essas obras, ou a segunda que o tribunal defina uma metodologia clara e que de tempos em tempos se faça a compensação dos valores futuros em relação a esse desequilíbrio. Em relação, aqui a gente não vai entrar no mérito do evento 2, o Marcelo já comentou sobre a parte jurídica, aqui só trazendo sobre a crise hídrica, a gente só quer reforçar que a linha A, aqui nesse desenho, a linha tracejada é tendência pré -crise, do mesmo número de ligações que a gente vai acompanhando ao longo do tempo. Então, aqui a gente expurga todas as mudanças, as variações decorrentes de aumento de ligações, seja por entrega das obras da Saneja, seja por aumento da própria concessionária, e a gente vê que ela já tinha uma tendência de queda, mas com a pandemia, com a crise hídrica e com as ações que a própria Saneja e a agência tomaram, essa queda aumentou ainda mais. Então, a gente não está usando solução de referência aqui, a gente está usando dados realizados. Aqui sobre o pleito de desconto da energia, a gente tem que a gente só considerou também a redução do subsídio, o meu tempo acabou.

Andressa Ka Yan Ng [54:34]: Malu, isso, então deixa eu só finalizar aqui. Exatamente, seu tempo finalizou e aí considerando a necessidade de conclusão da exposição da requerente, o tribunal por questão de até mesmo organização dessa audiência, a gente propõe uma prorrogação de um tempo por mais cinco minutos, mas antes de deliberar gostaria de consultar a requerida. Se há concordância com essa extensão de tempo, e essa extensão de tempo por igual também para a requerida. Representante da requerida.

Lucas Prates - SANEJA [55:16]: Boa noite. Boa noite. Não da requerida sem objeção nenhuma, o tempo da nossa parte está conseguindo.

Andressa Ka Yan Ng [55:24]: Pronto, então a requerida também, ao invés de 20 minutos, vai ter 25 minutos para a sua manifestação. Então, dessa forma, a Malu pode continuar.

Malú Salem - AT Requerente [55:32]: Bom, voltando sobre o evento 5, apenas para demonstrar que aqui no cálculo foi considerado apenas também um efeito do desconto sobre a base realizada do custo de energia. Então, aqui a gente não está trazendo... relacionados à bandeira tarifária, a gente não está trazendo a sua vinculação com a crise hídrica, efeito de força maior, a gente está trazendo apenas a relação com o desconto decorrente do decreto, tá? Então, ele é um degrau, né, que a gente observa que antes a concessionária, ela teria um desconto, e depois desse decreto, ela... reduz esse desconto ao longo do tempo e com isso o custo de energia fica mais caro. De qualquer forma, a gente traz subsidiariamente o consumo sendo congelado em 2018 para que ele não seja afetado, seja por tecnologias novas, por equipamentos novos que a concessionária possa incluir em sua operação, por questões de eficiência, por decisões empresariais. Então, o pedido iria 17 ,4 milhões, sendo 6 ,3 de efeitos pretéritos, 11 ,1 de futuro, e subsidiariamente esse 17 ,4 viraria 12 ,1 se a gente considerar o consumo congelado ali em 2018 para que novos equipamentos e ações eventualmente decorrentes de estratégias empresariais não contaminem este pedido. E em relação ao pleito 6, a gente queria trazer, demonstrando que o que a gente teve é o seguinte, à esquerda a gente olha que a mesma carga, cerca de 104 litros por segundo em dois tanques, no de 110 é o que foi entregue, então a estação operando a 95%, o que a gente observa é uma carga elevada, uma alta saturação, o que a licença ambiental, as condicionantes da licença ambiental expõe. No de 200 litros por segundo é o que a saneja deveria ter entregue lá em 2015, a mesma carga ocuparia 52%. Então a gente observa que, de fato, você tem um aumento de carga pelo fato de não ter a obra entregue dentro das condições que havia sido apresentada, e aqui à direita a gente tem quais foram os custos que a concessionária teve em decorrência desse investimento adicional, por conta da não entrega desta obra como deveria pela saneja. E aí a gente olha que o reator e queimador e a desidratação de logo, elas são exatamente itens que estão totalmente relacionados à questão da condicionante ambiental. Então ela é, inclusive, a condicionante 910. O controle de odor foi uma exigência que veio também dessa condicionante e que tem relação com o fato dela estar operando quase que na sua capacidade total. Depois tem alguns itens de automação e

paisagismo e uma parcela conciliar que a gente entende que é sobre esses valores que a perícia precisa, de fato, se debruçar para avaliar se decorreu de uma necessidade da condicionante ou se foi uma decisão da concessionária. Além disso, precisa ser adicionado um BDI, que na nossa opinião ele deve se limitar, ele não deve incluir nem lucro nem tributos, porque isso já estaria incluído dentro da proposta. Então, nossa proposta, amanhã a gente vai colocar esses itens no parecer para que também auxilie a perícia na hora de fazer a avaliação. seu cálculo. E a gente tem também que todos esses pedidos eles não tem dupla contagem então a gente tomou muito cuidado para que uma coisa não sobrepusesse outra, que um pedido não tivesse sendo medido duas vezes, mas a gente reforça a interligação entre os pedidos. Então se o evento 5, por exemplo que é o custo de energia, ele tiver mérito, o desconto relacionado ao custo de energia tiver mérito, ele vai acabar afetando tanto o evento 1, como o evento 3, como o evento 2. O evento 3, se a crise hídrica for comprovada de que teve de que tem mérito e que a concessionária sofreu um dano que não estava atribuído a ela, isso deve ser considerado no evento 1 porque como está considerado o volume realizado a crise hídrica está contaminando esse volume. Então é apenas para que a perícia ela observe a relação entre esses pleitos e consiga fazer um laudo coerente. E em relação à crise hídrica a gente também ressalta, né reforçando a fala do Marcelo de que ela deve considerar a partilha apenas da fatia da seca. As ações da saneja devem ficar 100 % com ela. de que ela devem ficar 100 % com ela. o que ela devem ficar 100 % com ela.

Andressa Ka Yan Ng [01:00:40]: Desculpa, Malu, vou ter que te interromper porque o tempo de vocês agora finalizou. Então, dessa forma, primeiramente agradecer o patrono e assistente técnica do requerente e passamos a palavra então para a requerida. Inicialmente gostaria de que a representante da requerida nomeasse o patrono e o assistente técnico que irá usufruir dos 25 minutos que vocês têm para a manifestação oral.

Lucas Prates - SANEJA [01:01:12]: Boa noite a todos. Em nome da Saneja, gostaria de agradecer ao presidente do tribunal, aos quartos, na figura do Otávio, do Ricardo Salles, e também a secretária -geral, doutora Andressa. Agradecer também, estender meus cumprimentos à concessionária, da garça ambiental, e, enfim, iniciar aqui, estender também meus cumprimentos aos demais profissionais. A Saneja, durante essa semana, se manifestou formalmente sobre as premissas e sobre a minuta de decisão preliminadora. tribunal, concordando com os pontos estruturais da matriz de risco e apresentando nossas objeções sobre cada mérito, conforme foi registrado no documento e no processo durante a

semana. Com essas considerações iniciais, eu vou passar a palavra para os nossos atos, desculpa, para o nosso patrono, que na figura da Aline e também na sequência, aos nossos assistentes técnicos, no nome do Vitor Santana. Pode ficar à vontade nessa lixa. Que isso, estão me ouvindo?

Aline Matos [01:02:28]: Sim, estamos te ouvindo bem, Aline. Então, vou começar aqui a leitura da nossa manifestação oral.

Aline Matos [01:02:41]: Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores co -árbitros, ilustres, representantes da Câmara, colegas e assistentes técnicos. Em nome da Saneja, Companhia de Saneamento do Estado de Jacarandá, agradeço a oportunidade de manifestação sobre a minuta de decisão deste tribunal. A Saneja reconhece que a minuta estabelece premissas relevantes para a solução das controvérsias. Entre elas, destacamos a matriz de risco, integra a equação econômica financeira, a simples existência de prejuízo ou aumento de custo não gera por si só direito à recomposição, os dados referenciais da licitação não constituem garantia de quantidade ou faturamento, a franquia de 12 meses exclui esse período da responsabilidade da Saneja. Os custos evitados e os efeitos positivos devem integrar o fluxo de caixa marginal. Não se pode presumir a permanência dos efeitos até 2044. E a escolha da modalidade de eventual recomposição permanece disciplinada pela Cáusula 16 .5. Essas premissas estão alinhadas à defesa apresentada pela Sanija. Nessa sustentação, trataremos de quatro prontos prioritários, quais sejam a matriz de risco, a prescrição com impenal, a inadmissibilidade do pleito I2, a improcedência do pleito I5 e, ao final, retomaremos brevemente os limites aplicáveis aos demais eventos. A matriz de risco. A primeira premissa da defesa é simples, mas decisiva. O equilíbrio econômico -financeiro protegido pelo contrato é o equilíbrio com a matriz de risco e não o resultado econômico esperado unilateralmente pela concessionária. A cláusula 14 .1 qualifica a alocação de risco como elemento essencial da equação econômica -financeira. A cláusula 14 .2 atribui à concessionária, ressalvadas as hipóteses específicas da cláusula 14 .5, os riscos relacionados à concessão. As cláusulas 15 .1 e 15 .2 afastam a recomposição pela ocorrência de risco atribuído à própria parte requerente. A matriz de risco, portanto, não é uma relação exemplificativa. Ela integra o preço, a remuneração e a lógica econômica da proposta. A concessionária apresentou proposta com deságio de 22 ,1 % e defendeu sua execuibilidade durante a licitação. Não é possível substituir essa proposta, depois da materialização dos riscos assumidos, por um plano de negócios retrospectivo que transfira, a saneja, as diferenças entre expectativas empresariais e resultados efetivos. Que é isso? A intensidade econômica de um

evento não modifica por si só quem contratualmente assumiu o risco. A mesma lógica se aplica à cláusula 35. A previsão geral de perdas e danos não cria matriz paralela, não elimina franquias, não transforma risco da concessionária em risco da saneja e não autoriza duas recuperações pelo mesmo efeito econômico. Sua aplicação continua sujeita à matriz de risco, ao nexo causal, à mitigação, aos custos evitados e à vedação de duplicidade. Primeiro se define quem assumiu o risco, depois se examina o nexo causal. Somente então se calcula o efeito econômico líquido da prescrição quinquenal. A Saneja reitera a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto 20 .910 de 19... essa tese não decorre apenas da forma societária da saneja, decorre da natureza material de sua atuação. A saneja integra a administração pública indireta, presta serviço público essencial de saneamento, atua em regime não concorrencial, não explora atividade econômica em livre competição e está submetida a deveres de continuidade, universalização e modicidade. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a incidência do prazo pimpenal exatamente nessas circunstâncias. No Recurso Especial nº 1635716 e, posteriormente, no embargo de divergência do Recurso Especial 1725030, assentou -se que o Decreto 2910 se aplica às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais que não desenvolvem atividade econômica lucrativa e concorrencial. O critério, portanto, é funcional e não meramente formal. A prestação de saneamento não é uma atividade empresarial livremente explorada em ambiente competitivo. É serviço público essencial, submetido a deveres públicos e voltado ao atendimento da coletividade. Aplicar automaticamente o prazo decenal do Código Civil significaria tratar a presente controvérsia como relação entre duas empresas privadas disputando livremente o mercado, o que não corresponde à realidade institucional da saneja. A arbitragem foi requerida em 2 de dezembro de 2024. Aplicado o prazo quinquenal, estão prescritas as prestações exigíveis antes de 2 de dezembro de 2019. Nas obrigações sucessivas, o artigo 3º do Decreto 2910 determina que a prescrição alcance progressivamente cada prestação. Por isso, os cálculos devem ser apresentados por evento, período e competência. A tramitação administrativa não produz suspensão genérica e ilimitada. O artigo 4º do Decreto trata da demora do estudo, reconhecimento ou pagamento de dívida considerada líquida. O crédito discutido nessa arbitragem nunca foi reconhecido como líquido. Sempre estiveram controvertidos o dever de recompor, o nexo causal, o período, o valor e a própria alocação do risco. O simples protocolo de requerimento administrativo não transforma uma pretensão controvertida em dívida líquida reconhecida pela administração. A saneja reitera, portanto, a prescrição quinquenal e o corte das parcelas anteriores a 2 de dezembro de 2019. O que é o

que é o que é o que é o

ato regulatório não transforma uma tarifa em tributo. Atos normativos também disciplinam preços, descontos, subsídios, encargos e condições comerciais. O desconto discutido no Preto 5 incidia sobre a tarifa e reduzia o preço do líquido da energia paga pela concessionária. Sua retirada não criou tributo, não alterou alíquota ou base de cálculo tributária, não extinguiu isenção tributária e não modificou hipótese de incidência. A retirada do desconto modificou o preço líquido de um insumo operacional e as cláusulas 14 .3 .10, 14 .3 .13 e 20 .4 atribuem à concessionária os riscos relativos aos preços dos insumos, aos custos de operação e ao pagamento da energia. A cláusula 14 .5 .7 também não se aplica. Ela trata de alteração das especificações solicitadas pela saneja ou decorrente de nova legislação. A retirada do desconto não modificou o escopo, os padrões de qualidade, as obras, os ativos, a capacidade ou a especificação técnica dos serviços. Modificou apenas o preço da energia. Interpretar a cláusula 14 .5 .7 como abrangente de qualquer norma que produza aumento de custo, eliminaria na prática a alocação contratual do risco de energia. No setor elétrico, praticamente todos os componentes tarifários são definidos por atos normativos. Se a origem regulatória bastasse para transferir o risco, a cláusula que atribui à concessionária variação de preço de energia perderia toda utilidade. A saneja reitera, portanto, a improcedência do pleito E5. Dos limites dos demais eventos. Quanto ao pleito 1, a Saneja reconheceu o atraso em parte das obras do anexo 4, mas nunca reconheceu todas as obras, todos os períodos, todas as ligações, toda receita projetada ou qualquer valor específico. A franquia de 12 meses deve ser aplicada por obra ou parcela funcional. A existência de ligação não ativa não demonstra por si só inadimplemento da Saneja. Devem ser separados entrega física, interligação, ativação, cadastro, adesão e capacidade de tratamento. Se houver apuração de receita frustrada, ela deverá corresponder apenas à perda líquida diretamente causada pelo atraso, com dedução de energia, manutenção, pessoal incremental, produtos químicos, tributo, capital de giros e demais custos evitados. A recomposição não pode assegurar receita bruta nem rentabilidade projetada. Quanto ao evento E3, o volume e a demanda foram atribuídos à concessionária. A força maior, não segurável, depende da prova de inevitabilidade, não segurabilidade, comunicação, mitigação, duração e nexo causal. Subsidiariamente, a cláusula 14 .6 .1 determina o compartilhamento do risco e não a transferência integral como propõe a concessionária. Quanto ao pleito E4, uma ordem de serviço pode comprovar uma atividade, mas não demonstra automaticamente defeito construtivo, responsabilidade da saneja ou custo incremental. Cada ocorrência deve ser vinculada a uma obra, a um diagnóstico e a uma causa atribuível à requerida. Quanto ao evento E6, o atraso da ampliação não transfere automaticamente todas as obrigações ambientais e operacionais da concessionária. A análise deve ser feita intervenção por intervenção, separando a obrigação original da concessionária, custo causado

pela sobrecarga, benefício permanente, vida útil, valor residual e possível duplicidade com o pleito E1. Excelências, a saneja não pretende afastar a recomposição quando efetivamente demonstrado evento contratualmente atribuído à requerida. O que se pede é a observância rigorosa do contrato. Não basta demonstrar que houve impacto econômico. É necessário demonstrar que o risco pertencia à saneja, que o evento ocorreu no período elegível, que causou diretamente o efeito reclamado, que houve mitigação, que custos evitados e benefícios foram deduzidos, que não existe duplicidade e que o valor corresponde ao valor incremental. Encerrando, a saneja requer a prestação quinquenal e o corte de 2 de dezembro de 2019, a inadmissibilidade do evento E2 por inobservância da cláusula 40, a improcedência do evento E5, porque tarifa não é tributo e sua alteração não modificou as especificações contratuais, a aplicação integral da matriz de risco, a franquia de 12 meses dos pleitos E1 e E9, a exigência de prova específica de causalidade e valor em todos os eventos, a dedução de custos evitáveis, benefícios e duplicidade e a preservação da escolha da saneja quanto à modalidade de eventual recomposição. A perícia deve apurar fatos e valores. A definição jurídica sobre quem assumiu cada risco permanece competência exclusiva deste tribunal. Primeiro se define o risco juridicamente elegível, depois se calcula seu efeito econômico líquido. Por fim, a saneja esclarece que, em razão do tempo destinado à presente manifestação oral, não foi possível desenvolver com igual profundidade todas as teses e fundamentos constantes de sua manifestação escrita. Tampouco proceder à leitura individualizada de todos os pedidos nela formulados. Essa necessária síntese oral não representa a desistência, renúncia, limitação ou alteração de qualquer argumento ou requerimento. A saneja reitera integralmente o conteúdo da manifestação escrita apresentada ao tribunal, na qual todos os pontos controvertidos e pedidos foram examinados de forma mais minuciosa. É o que a saneja respeitosamente requer. Muito obrigada. Passo a palavra para o assistente técnico da saneja para as suas considerações. Passo a palavra para o assistente técnico da saneja para as suas considerações.

Vitor Santana [01:20:56]: Boa noite a todos, senhor presidente, senhores árbitros, eu sou assistente técnico da Saneja.

Vitor Santana [01:21:10]: Faço uma delimitação prévia, essa manifestação não apresenta valores, os parâmetros de cálculo ainda dependem da decisão do tribunal e a quantificação que cabe à perícia dos termos da minuta. Limito -me à seguinte questão técnica, se as premissas propostas pelo tribunal são operacionalizáveis em um modelo de cálculo rastreável, reprodutível e passível de

verificação por ambas as partes. Para isso, a apresentação a seguir percorre os pedidos E1, AE6 e o tratamento proposto para cada um, as regras de cálculo, a vedação à dupla contagem, os cenários possíveis, inclusive o de resultado nulo e quais os documentos e dados a perícia precisa ter para que as duas partes consigam refazer as contas. Bom, inicialmente, aqui na nossa manifestação é sobre a minuta de decisão, são cinco palavras que é interessante nós darmos um contexto. A minuta é o rascunho da decisão do tribunal, as partes que comentam hoje, antes de ele decidir, a perícia é estudo feito por engenheiros e economistas independentes para calcular os valores, recompor é pagar de volta o prejuízo que o atraso ou o evento causou, é procedente quanto ao dever, o tribunal reconhece que existe direito quanto vale, ainda não foi dito e adiado é deferido, nem aceito, nem recusado, o tribunal decide depois de ver as provas. Os seis pedidos, que vai do E1 até o E6, o que a requerente reclama, é obras e ligações de esgoto atrasaram e a empresa recebeu menos, o que o tribunal propõe, reconhece o direito e a perícia calcula e quantifica esse valor. o abdicção de aspeso é esse valor.

Vitor Santana [01:23:27]: E2, duas estações de bombeamento a mais do que o previsto. O que o tribunal propõe? Decide depois ver se foi obra nova ou se já estava incluso no contrato. E3, cerca de 2015 a 2016, que reduziu o consumo de água e a receita. O que o tribunal propõe? Decide depois separar a seca, ordem do governo e variação ordinária e a variação normal. E4, obras entregues, com defeito e consertadas. Vitor, sua voz ficou distante, tá? Não sei se para todo mundo. Ficou um pouco baixo. Sim, ficou bem baixo, assim,

Felipe Sande [01:24:15]: há segundos atrás.

Vitor Santana [01:24:33]: O E5 é o fim do desconto na conta de energia. O que o tribunal propõe? Decide depois se separar preço, quantidade e impostos. E, por fim, o E6, obras extras na extração de tratamento. O tribunal aceita em parte. É só o que o atraso causou. O que o tribunal propõe? Decidir já. Em E1, atraso das obras, a saneja deve compensar os efeitos do atraso só depois de 12 meses de tolerância. Em E6, vale empate. Decidir depois, E2, E3, E4 e E5 ficam para depois da prova, o tribunal ainda não tem fatos suficientes. Uma perícia só, então os engenheiros e economistas trabalham juntos, é só no que foi pedido, o valor final fica para a sentença. É importante que reconhecer o direito não é dizer o valor, isso vem da perícia e da sentença. As regras da minuta. A regra da minuta, a primeira regra se refere à data de referência. todos os valores são trazidos para o

mesmo dia para poder comparar e somar. Doze meses é de tolerância, atraso de até um ano não gera compensação, só o que passa... Só conta o prejuízo de verdade. Receita que deixou de entrar é menos do que a empresa deixou de gastar. Sem presumir efeitos até 2044, os efeitos acabam quando o problema de fato acaba. Isso precisa ser provado. É prazo para cobrar em aberto. O tribunal escolhe depois do período. A conta já mostra ano a ano. é não contar a mesma coisa duas vezes. Já foi até objeto de algumas falas anteriormente. E1, B e E1, C já estão dentro de E1, não podem ser somados novamente. E1 e E6, o que foi calculado em E1 não se repete em E6. E1 e E3, E4, E5 e E6, a perícia separa cada parte para não haver essa sobreposição. Efeitos futuros, o que já estava no valor de hoje não é somado novamente. O resultado pode ser zero e isso é normal. Ter prejuízo não basta, é preciso mostrar de quem é o risco no contrato. E o que causou a perda, está no parágrafo 10 e 11 do tribunal, conta -se a perda líquida, receita perdida, custos evitados e não toda a receita. Na crise hídrica, a perícia mostra também...

Vitor Santana [01:27:46]: É meio a meio.

Andressa Ka Yan Ng [01:27:47]: Com licença, Vitor. Oi. Desculpa te interromper, mas o tempo de vocês acabou. Eu queria ver se você consegue se identizar a sua parte em poucos minutos, só para vocês... Porque a gente já cedeu cinco minutos a mais do que estava na ordem procedimental. E para não prejudicar a fala de vocês, que eu acho que também é importante para a perícia, eu queria ver se você conseguiria resumir a sua parte em poucos minutos.

Vitor Santana [01:28:13]: Em resumo, as regras da minuta cabem em uma conta que as duas partes podem conferir. O resultado pode variar até chegar a zero, conforme o risco e a causa de cada pedido. Para isso, a perícia precisa de documentos abertos com todas as premissas à vista e disponíveis para todos. Muito obrigada, Vitor, e desculpa ter que te acelerar ao final,

Andressa Ka Yan Ng [01:28:39]: mas infelizmente o tempo já havia acabado.

Andressa Ka Yan Ng [01:28:48]: Vamos lá, então. Então, seguimos. Então, primeiramente, novamente, agradecer ao patrono e ao assistente técnico da requerida com relação à sua manifestação. E estou entendendo, então, que ambas as partes, elas concordaram em apresentar uma complementação da sua

manifestação. Esta aqui vai ser apresentada, deve ser protocolada até amanhã, no horário das 11h59, no horário de Brasília. Então, diante disso, nós seguimos então para a terceira etapa, que é a decisão sobre as teses e a prova técnica. Então, o tribunal agora vai apresentar a sua decisão, com base nas manifestações orais das partes, num prazo de 30 minutos. Então, senhores advogados, assistentes técnicos e integrantes da equipe pericial, após as manifestações apresentadas, o tribunal passa a expor seus encaminhamentos sobre as teses jurídicas e a organização da prova técnica. Inicialmente registramos a ressalva estabelecida pela ordem processual número 3. Os encaminhamentos relativos aos pontos indicados pelas partes para a complementação escrita terão caráter preliminar. E aqui no caso eu estou entendendo que nesse caso vão ser todos os pontos, porque tanto a requerente quanto a requerida de fato não se manifestou em um ponto específico com relação à complementação. Complementação eu estou entendendo que serão feitas para todos os pleitos. Então, para todos os pleitos, os pontos indicados terão caráter preliminar. Sua conclusão ocorrerá após a análise das manifestações, que poderão ser apresentadas até amanhã, às 28 de outubro, às 11h59, com comunicação do tribunal em 29 de outubro. E os demais pontos poderão ser deliberados nessa audiência. Então, essa reserva deverá conceder expressamente da ata e orientará a elaboração dos quesitos. Com relação às premissas para o exame dos pedidos, a análise dos pleitos observará a matriz contratual de riscos. A existência de prejuízo, aumento de custos ou diferença entre resultados efetivos e projeções não demonstram isoladamente direito à recomposição. Para cada componente, será necessário identificar a obrigação contratual, o risco atribuído a cada parte, o nexo causal, o período afetado, e o efeito econômico líquido. Os dados referenciais da licitação não serão tratados como garantia de quantidade de ligações ao faturamento. Isso, contudo, não afasta as obrigações específicas de entrega previstas no anexo 4. Também distinguimos duas situações. Abertura Abertura Abertura Abertura Abertura Abertura os pedidos em que é possível reconhecer o dever de recompor, deixando sua extensão em valor para a perícia, e aqueles em que a própria procedência depende de esclarecimentos técnicos. Nesses últimos, o julgamento será adiado até a conclusão da instrução. Prescrição. Quanto à prescrição, mantém -se como marco a retroação de interrupção ao requerimento da arbitragem de 2 de dezembro de 2024. A argumentação da saneja sobre o prazo quinquenal será examinada considerando a natureza de sua atuação e não apenas a sua forma societária. Os precedentes invocados exigem análise dos pressupostos relativos à prestação de serviço público essencial, a finalidade lucrativa e o regime concorrencial, à luz dos elementos efetivamente demonstrados no caso. Não estabelece, portanto, o corte automático de todas as parcelas anteriores a 2 de dezembro de 2019. Também será necessário examinar os processos administrativos, identificando seu objeto, as datas dos

requerimentos, eventuais providências pendentes, as decisões e a ciência das partes. A ausência de reconhecimento expresso de dívida líquida não será tomada isoladamente como suficiente para afastar qualquer possibilidade de suspensão, tampouco a simples resistência de processos administrativos será considerada suspensão geral de todos os pedidos. A definição jurídica caberá ao tribunal. A perícia deverá organizar os cálculos por evento, componente e competência, permitindo aplicar os marcos temporais que vierem a ser fixados. Quanto ao pleito 1, que atrasa nas obras e ligações do anexo 4, o reconhecimento do dever de recompor alcança os efeitos elegíveis dos atrasos imputáveis à saneja. Esse reconhecimento antecipa a elegibilidade de cada ligação, período ou parcela reclamada. A perícia deverá individualizar as obras e parcelas funcionais, verificar as datas de entrega apta e identificar a causa de cada impedimento. Deverão ser separadas a conclusão física, a disponibilidade técnica, a capacidade de tratamento, ativação cadastral e adesão do usuário. A existência de ligação inativa não comprova por si só inadimplimento da saneja. Também deverão ser examinadas as responsabilidades anteriores e posteriores ao terceiro termo aditivo. Mantém -se a franquia de 12 meses com o período efetivamente excluído da recomposição. Sua superação não torna ressaricíveis os primeiros 12 meses de atraso. Admite -se apurar receita frustrada quando demonstrada com perda líquida decorrente do atraso com consideração da remuneração efetivamente afetada, do desempenho aplicável e dos custos evitados. O resultado poderá ser nulo em componentes sem impacto líquido comprovado. evento 1B e evento 1C integram o evento 1 e não poderão ser somados novamente. Os efeitos futuros dependerão da demonstração específica sem projeção automática até o termo da concessão. Quanto ao evento 2, elevatórias Dona Júlia Iracema, o tribunal propõe adiar o julgamento, a cláusula 14 .5 .7 admite recomposição por alteração de especificações solicitadas pela saneja, mas ainda é necessário verificar se as elevatórias representam o encargo adicional ou uma solução já compreendida nas obrigações originais da concessionária. A aprovação de um projeto isoladamente não resolve essa questão. A perícia, então, de engenharia deverá comparar o escopo original com o alterado e identificar a autoria, a causa e responsabilidade pela mudança. Comprovado o encargo adicional, caberá ao tribunal decidir seu enquadramento na cláusula 14 .5 .7. A área econômico - financeira apurará os encargos incrementais líquidos, deduzindo as economias da solução substituída, conforme a cláusula 16 .7 e 16 .8. Em janeiro de 2028, constitui premissa de cálculo e não data de operação comprovada. Investimento custeado pela saneja não gera ressarcimento à concessionária. Eventuais reservas de investimentos adicionais continuará sujeita à admissão pelo tribunal e ao contraditório. Se ficar demonstrado que as elevatórias integram as obrigações originais da concessionária sem cargo adicional elegível, não haverá recomposição por esse fundamento. A insuficiência de prova também será

apreciada pelo tribunal, observados zonos comprobatórios e o contraditório. Separadamente quanto à objeção da ausência de submissão prévia da controvérsia ao procedimento da cláusula 40, o tribunal decidirá a consequência processual e eventual possibilidade de saneamento, assegurando o contraditório antes de concluir sobre a admissibilidade do evento 2. Conta ao evento 3, crise hídrica. No evento 3, permanece necessário distinguir a variação ordinária da demanda atribuída à concessionária, dos efeitos extraordinários eventualmente abrangidos pelo compartilhamento contratual. Então, a perícia deverá separar os efeitos de seca, dos atos da EGEJA, das medidas da saneja e das tendências ordinárias de consumo. A ausência de cobertura na pólice contratada não demonstra por si só a impossibilidade de contratação de seguro no mercado. O cálculo, então, deverá comparar cenários fundamentados com e sem o evento, considerar o desempenho operacional e deduzir custos evitados. A continuidade de efeitos após novembro de 2021 exigirá demonstração própria. O cenário de divisão em partes iguais será apresentado para avaliação. A proporção definitiva de eventual compartilhamento será decidida pelo tribunal. Evento 5. Reparos por alegados defeitos construtivos. O julgamento depende da identificação dos defeitos construtivos e de seus vícios com os reparos reclamados. As 905 solicitações deverão ser confrontadas com os registros operacionais, distinguindo defeitos de execução, manutenção ordinária, desgastes, uso inadequado e danos de terceiros. Ordem de serviços e registros consistentes poderão integrar a comprovação, sem exigência da nota fiscal como meio exclusivo. A valoração observará a tabela referencial aplicável à época. A franquia de 12 meses prevista para atraso não será aplicada automaticamente aos reparos por defeito de execução. Quanto ao evento 5, extinção do desconto de energia, o tribunal propõe de ao julgamento até a produção de prova técnica, sem reconhecer nesse momento a procedência ou a improcedência do pedido. O objeto é específico, a retirada gradual do desconto de energia aplicável ao saneamento a partir de 2019. As referências da defesa e a bandeira tarifária e reajutos gerais não ampliam esse pedido. Os documentos administrativos apresentados permitem esclarecer uma distinção importante, como já dito anteriormente. Por isso, esse indeferimento não resolve automaticamente o evento 5, embora seus fundamentos sobre a matriz de risco devem ser considerados. Quanto ao enquadramento jurídico, a retirada do desconto não constitui mudança tributária. Esse é o entendimento também do tribunal. Essa conclusão, porém, não encerra a análise. O tribunal deverá decidir se a supressão do benefício está abrangida pela cláusula 14 .5 .7, relativa à alteração de especificações por solicitação da saneja ou nova legislação, ou se permanece no risco do preço de insumos atribuído à concessionária. E, diante disso, a perícia deverá isolar o efeito econômico da retirada do desconto, separando preço, quantidade consumida, bandeiras, desconto e tributos. A comparação irá utilizar conceitos tarifários equivalentes,

distribuindo valores brutos e líquidos do benefício. As bandeiras e os reajustes poderão ser examinados para reconstruir o cálculo sem se tornarem parcelas autônomas de indenização. Também não será presumida a relação com a crise hídrica do evento 3, a aplicação do compartilhamento previsto na cláusula 14 .6 dependerá da demonstração de vínculo causal e dos requisitos de força maior não segurável. Se o tribunal concluir que o evento constitui apenas variação de insumo contra atualmente atribuída à concessionária, o pedido será improcedente. O cálculo deverá excluir, então, o aumento do consumo decorrente de equipamentos próprios a concessionária e utilizar, quando necessário, a apuração do consumo específico, o volume efetivamente coletado e tratado, distinguindo do volume de referência empregado na remuneração. Assim, a perícia irá estabelecer os fatos e efeitos econômicos. A interpretação das cláusulas e a decisão sobre o direito à recomposição irá permanecer com o tribunal, após o contraditório e dentro dos limites do pedido apresentado. Evento 6, intervenções na ETI Pontal. Em evento 6, o reconhecimento alcança os efeitos incrementais comprovadamente causados pelo atraso imputável à saneja e observada a franquia contratual. Permanecem com a concessionária as obras, adequações e despesas que já integravam suas obrigações e seriam necessárias mesmo com ampliação tempestiva. A perícia deverá examinar cada intervenção, esclarecendo sua causa, quem suportaria a despesa no cenário sem atraso, sua utilidade posterior e eventual substituição de investimento futuro. O mesmo critério será aplicado à energia incremental. A comprovação do desembolso isoladamente não demonstra obrigação de reembolso. Deverão ser conciliadas diferenças entre estimativas eliminadas as sobreposições com evento 1 e evento 1c. Quanto à obrigação da prova técnica e deferimento, então, dos trabalhos periciais. Então, diante do entendimento do tribunal, o tribunal defere a produção da prova técnica conjunta de engenharia e econômica financeira e a realização dos trabalhos periciais nos limites dos pedidos, das premissas e das ressalvas anunciadas nessa audiência. Nos próximos minutos, passaremos a discutir a ata de admissão conforme o rito estabelecido na OP01, para delimitar o escopo dos trabalhos, a metodologia, as responsabilidades por especialidade, os produtos e cronograma, como manifestação das partes e da equipe pericial. Permanecem sob decisão do tribunal a prescrição, a admissibilidade dos pedidos, a interpretação contratual, a alocação dos riscos e a modalidade de recomposição. Nos pontos sujeitos à complementação escrita prevista na OP3, a missão observará o caráter preliminar dos encaminhamentos, ficando sujeita aos ajustes que o tribunal comunicar em 29 de outubro. Então, a perícia deverá apresentar métodos, fontes, premissas e memórias editáveis, permitindo acompanhar a passagem do valor reclamado ao valor eventualmente elegível. Deverá demonstrar exclusões, custos evitados, benefícios, tributos efetivos e duplicidades. As partes deverão apresentar ou localizar precisamente os documentos utilizados. Toda

informação considerada deverá estar acessível à contraparte. O deferimento da prova e dos trabalhos periciais não implica a aprovação automática da proposta do honorário. A definição da missão, a formalização da nomeação dos profissionais e aprovação dos honorários das despesas serão deliberadas na sequência, após a discussão que seguirá. Então, para o encerramento dessa etapa, permanecem os marcos do calendário, complementações facultativas até 28 de outubro pelas partes, comunicação do tribunal em 29 de outubro, apresentação dos quesitos e relatório técnico pelas partes em 30 de outubro. O resultado preliminar da perícia está previsto para 2 de novembro, para discussão na audiência 3, a ser realizada em 3 de novembro. A secretária -geral registrará em atos os pontos deliberados, aqueles que permanecem preliminares e as providências atribuídas às partes da equipe pericial. Os valores finais, os pedidos cujo julgamento foi adiado, os demais pontos dependentes da instrução serão apreciados após a produção da prova e o contraditório. Então, concluída essa etapa, seguimos então para o intervalo, e aí depois do intervalo iniciamos a discussão sobre a ata de admissão e da proposta de trabalho e honorários periciais conforme o rito da ordem processual nº 1. Apoio Apoio Perfeito. Vamos dar um intervalo de 15 minutos? Escolhe os aptros aí, né? O tribunal que defende.

CEPP - Fipe [01:44:03]: Sim, agora é um intervalo de 15 minutos para a gente depois seguir com o Rito.

Andressa Ka Yan Ng [01:44:25]: Então, até breve.

CEPP - Fipe [01:44:27]: Até, vou colocar o reloginho.

CEPP - Fipe [01:44:40]: Recording in progress

CEPP - Fipe [01:59:38]: Sim, Nanda. Estamos por aqui. Então, não dá perseguimento, então.

Andressa Ka Yan Ng [02:00:01]: Boa noite a todos. Retomamos os trabalhos dessa audiência para a apresentação das propostas da ata de admissão pericial, seguida das manifestações das partes e da liberação do tribunal. Conforme os tempos estabelecidos na UP01, a equipe pericial irá dispor de 20 minutos para

apresentar as propostas de ata de admissão, com destaque para o escopo, método, responsabilidade, cronograma e as condições relativas honorárias às despesas. E esse tempo será compartilhado entre os responsáveis pelas especialidades abrangidas pela perícia. Na sequência, será concedido 10 minutos à requerente e 10 minutos à requerida, nessa ordem, para que apresentem suas observações e eventuais sugestões de ajustes às propostas. Concluídas as manifestações, o tribunal terá 15 minutos para aprovação ou ajuste da admissão e a definição dos encaminhamentos, incluindo as providências para a consolidação da ata e a execução dos trabalhos periciais. Registramos, então, que os quesitos e o relatório técnico deverão ser protocolados em 30 de outubro, conforme o calendário estabelecido. Então, passo, portanto, a palavra à equipe pericial pelo prazo de 20 minutos. Legenda por Sônia Ruberti

José Vinícius do Nascimento (Governo do Estado Pernambuco) [02:01:21]: Boa noite a todos, senhora presidente, senhores árbitros e representantes das partes. Vou compartilhar aqui a tela só um minutinho, viu? Todos estão conseguindo ver a apresentação? Tela cheia? Isso, nada é apresentação.

José Vinícius do Nascimento (Governo do Estado Pernambuco) [02:01:44]: Então, perfeito, então. A gente está agradecendo também de antemão o espaço que está sendo dado aqui para essa perícia conjunta, formada pelo consórcio de engenharia, que é a IEDA, e a Auditoria Financeira Braga Simões, no compromisso de verificar fatos, testar cálculos e apresentar resultados rastreáveis, dentro dos limites que o próprio tribunal já apresentou no início da presente sessão. Bom... E também, conforme o próprio tribunal destacou no início, o termo de arbitragem está delimitando essas controvérsias. A decisão de hoje, até o momento, definiu o direcionamento e a atuação da perícia, o seu escopo e a nomeação. A minuta de hoje, de 27 do 10, protocolada pela própria perícia e enviada para presente corte e, posteriormente, disponibilizada para as partes, em nenhum momento pretende antecipar quaisquer deliberações. Na verdade, a gente busca evidenciar a ex - tribunal e as partes os entendimentos iniciais dessa instituição para a concretização da apresentação dos resultados posteriores que serão desenvolvidos, trabalhados no decorrer dessa semana. Mas, em suma, a presente proposta, ela preveu uma carga horária de 995 horas, toda planificada, enviada como anexo, totalizando R $ 401 .980 de honorários e despesas comprováveis. — Marilas Cervantes Thank you. E aí ela tem um total potencial, inclusive, de chegar a R $ 441 .980 sem os tributos, tá? São valores propostos, não aprovados, o prazo indicado para o envio e o piloto dessa P1 foi hoje até as 19 horas, provavelmente vai ter algum ajuste solicitado por ambas as partes e pelo próprio tribunal, e a

gente já se coloca à disposição em estar realizando, inclusive nos próximos dias, né? Próximo dia, para ser mais preciso. Bom, a... O tribunal, através da Andressa, ela destacou que a engenharia vai validar os cronogramas de obras, ligações, capacidades, serviços e energia física, tá? Isso vai ser por conta do nosso time da IEDA. Já a área econômico -financeira da Braga Simões, ela vai auditar as duas memórias e irá calcular os efeitos líquidos com base nesses dados, tá? Cada resultado terá fonte, período, unidade e responsável. A gente não decide em nenhum momento isso, foi muito bem... Alguém falou? Desculpa. Pode continuar? Tá. Em nenhum momento é o nosso papel ou dever aqui decidir, inclusive a questão de tratamento sobre responsabilidade jurídica, risco contratual e nem forma de recomposição, isso foi já destacado pelo tribunal, e aí a gente pretende com a parte de engenharia... Está trabalhando exatamente aqui com vocês cada obra ou parcela funcional do Anexo 4, confrontando especificamente com os prazos contratuais, as entregas aptas e possíveis causas de seu atraso. A franquia de 12 meses, que foi já evidenciada, será tratada conforme a decisão do próprio tribunal. para o sistema em si do centro, compararemos o prazo nominal e a ordem de serviço, separaremos as ligações previstas, as factíveis e as ativas, e em B1, os 414 registros alegados e alteração pelo terceiro aditivo, e em E1C, a Lagoa Rasa, e a capacidade da ETR. Bom, eu estou passando um pouco rápido e peço até desculpa para todas as partes, só para trazer uma problemática, um desafio de fora da perícia. A perícia, nesse exato momento, ela se encontra em ambiente externo da sua estrutura, na verdade, a gente está dentro de um órgão público nesse momento, e o corpo policial também já solicitou para a gente ter celeridade. e encerrar o mais rápido possível aqui as deliberações, para a gente poder voltar para casa. Bom... Em E1, a gente já destacou que ia examinar cada obra, cada parcela funcional do anexo 4, beleza. Em E2 e E6, a gente vai comparar os projetos originais e revisadas elevatórias, dona Júlia e Irassema, apurando apenas custos incrementais, líquidos e economias de solução substituída. Janeiro de 2028 é a hipótese, não operação comprovada. E em E6, separaremos a obrigação original, custo causado pelo atraso, da ampliação da ET pontal e investimento antecipado. A gente também vai conferir as licenças, as condicionantes, as medições, o CAPEX de R $ 14 ,2 milhões e a diferença mencionada de R $ 3 ,8 milhões, inclusive a cronologia das lagoas de Cedro Alto e da Primavera. E a gente vai evitar a duplicidade da E1, item C e de outros eventos. é sobre o item sobre os eventos E4 e E5 em E4 a gente vai buscar classificar as 90 905 solicitações para distinguir os efeitos construtivos de manutenção desgaste ou dano de terceiros com conferência dos registros e tabela referencial da época a franquia dos atrasos não será aplicada aos efeitos tá já em E5 isolaremos nas faturas mensais a retirada do desconto setorial de energia entre 2019 e 2023 distinguindo o consumo quilowatt hora de tarifas bandeiras demandas e tributos excluiremos também energia atribuída a E2 e a E6

Sobre a questão do evento 3, que é a crise hídrica, o cálculo partirá das séries históricas de consumo e de um cenário contrafactual sem crise. Separaremos tendências ordinárias, ligações indisponíveis, seca, decisões da ageja e medidas da saneja. A perda líquida observará os custos evitados, o IDO e eventuais persistências até novembro de 2021. A ausência de cobertura na pólice não prova, inclusive isoladamente, a inexistência de seguro no mercado. O compartilhamento do risco cabe ao tribunal, a perícia poderá no máximo aqui quantificar o cenário e a divisão igualitária se aplicar. Sobre a auditoria das memórias, a gente vai estar auditando os arquivos editáveis, originais, as 24 abas nas memórias Atlas e 13 na Saneja por hora, mas a gente sabe que pode vir ainda mais algum complemento. A Garças declarou 146 ,119 milhões em 30 de novembro de 2026 e a Saneja apresenta cerca de 24 ,39 milhões em cenários subsidiários com base em 31 de outubro de 2026. Esses valores não são diretamente comparáveis, nem representam reconhecimento de dívida. A gente vai testar as fórmulas, as fontes, periodicidade e premissas para cada um desses pleitos. Apresentaremos a ponte entre o valor reclamado, a comprovação, ajustes, custos evitados, tributos e pendências. Estou terminando, gente, prometo. Normalizaremos as contas, a data base de 30 de setembro de 2026, e já destacando também que a cláusula 16 .7 prevê a TRLP vigente na recomposição mais quatro pontos anuais. 11 ,8 % é apenas a taxa de trabalho. Demonstraremos cenário de prescrição por competência, sem decidir o direito, e examinaremos os efeitos favoráveis às cláusulas 11 .4 .2 e 15 .3, além dos reajustes da cláusula 13. A atualização e mora ficarão separadas e a gente também vai eliminar a sobreposição entre o evento 1 e evento 3, evento 1C e evento E6, evento 4 e evento 6 e os custos de energia de E2, E5 e E6. Já o nosso P2, nosso produto, ele propõe 15 exibições documentais individualizadas e 4 diligências de campo, cada pedido identifica um objeto, detentor, período e finalidade, o prazo de 30 de 10 para as exibições. Para as exibições é proposto, não é fixado, e tudo dependerá de autorização do tribunal, acesso, ciências, partes e acompanhamento dos assistentes. Se algum dado faltar, registraremos expressamente a limitação sem presumir que o valor seja zero. Estou terminando, prometo mesmo. Mantido o calendário e deferida a prova até 30 do 10, quesitos e pareceres das partes. Em 2 do 11, resultado preliminar escrito. Em 3 do 11, a apresentação. Em 10 de novembro, hot tubem e com referência de 60 minutos para a equipe do produto 02. Em 12 de novembro, o laudo consolidado e em 17 de novembro, a síntese final. A P1 propõe o pagamento em parcelas de 30%, 40 % e 30%, respectivamente, sujeito à aprovação das partes. Envios e uploads serão documentados separadamente. E já concluindo aqui, solicitamos que nessa presente deliberação seja apresentado deferimento e especialidades nomeadas, escopos, eventos, períodos e quesitos, premissas jurídicas a se observar, que o tratamento que o próprio tribunal já tem feito já nos tem subsidiado muito bem

nesse quesito, demais documentos e diligências autorizadas, com os devidos prazos e contraditórios. Gente, desculpa mesmo de verdade, mas é isso o que a perícia para esse exato momento tinha para ofertar. Obviamente, a gente se coloca inteira à disposição para responder qualquer uma das partes, inclusive o próprio tribunal, caso algum ponto, e com certeza algum ponto, não tenha ficado totalmente claro e evidente durante essa exposição. Mas eu peço desculpa mesmo, dada essa situação que a gente está aqui atípica no momento, tá bom?

Andressa Ka Yan Ng [02:13:23]: Tudo certo, tá certo José, muito obrigada pela sua apresentação, e seguindo o rito, passamos a palavra então agora para as partes, e aí nesse momento em que eles vão apresentar suas manifestações, e como o próprio José deixou em aberto, para poder também ficar à vontade para fazer qualquer pergunta para eventual saneamento de dúvidas. Então, representante da requerente. Quem que irá... Tem algum ponto?

Marcelo Maciel - CGDF [02:13:55]: Quem que irá presidir a manifestação de vocês? Sim, eu vou compartilhar aqui uma breve apresentação. Prometo que não vai ser longa. Vocês têm dez minutos, sem problema não. Então, é basicamente só para...

Marcelo Maciel - CGDF [02:14:20]: reforçar e esclarecer alguns itens que ficarem em dúvida, mas basicamente para, de fato, limitar o escopo da perícia dentro do que o tribunal já decidiu. nesse pensamento, a gente gostaria de tratar de alguns pontos, né, então, e aí, claro, sempre que tiver item, é um item da decisão preliminar do tribunal, né, então a perícia, ela não pode descobrir novos pleitos, nem ampliar, né, os já delimitados, só um instante, gente, tem um, a câmera aqui tá me atrapalhando, perdão. permanece com o tribunal, a questão da prescrição, a interpretação das cláusulas, a alocação dos riscos e a forma de recomposição. Então, dentro disso, a gente solicita que algumas chaves sejam excluídas em relação à questão da franquia, porque o item 15 já tomou essa decisão. Chamar atenção para a parte da taxa, da data base, que a perícia propôs que a taxa de 11 ,8 seja provisória do cálculo, porém, o tribunal já decidiu que essa taxa e a própria data base, de 30 de novembro de 2026. Em relação à partilha, só para reforçar que ela está apenas a um cenário específico do pleito número 3, e em relação à prescrição, que quem vai decidir os cenários de prescrição vai ser o tribunal e que a perícia simplesmente faça o cálculo baseado nos cenários que o tribunal decidir, que ele não proponha nenhum cenário novo. seguindo, aí aqui esse item, categoria de ligação eu acho que é mais uma questão de nomenclatura mas de

qualquer forma acho que é bom a gente esclarecer que ele traz um Na proposta ele traz a questão de factível, mas a decisão não trata, factível talvez seja uma coisa muito subjetiva, então que as categorias ela usa como referência o item 14 da decisão do tribunal. A auditoria das memórias é para que ao final, caso o tribunal e a perícia depois dos ajustes forem aceitos, vai ter ajustes e que os honorários sejam ajustados em relação a eles, caso algum pleito já seja indeferido pelo tribunal. E aí naturalmente vai ter diminuição das abas e que os honorários sejam recalculados em cima dessas abas que de fato irão para a perícia. Seguindo também aqui dentro da questão de limitação de escopo, que a proposta é um pouco silente em relação a possíveis reservas e projeções futuras. Então, a gente solicita que seja vedado essas reservas e projeções, a não ser que, de fato, o tribunal depois decida alguma coisa em relação a isso. Também em relação às bandeiras, que fique restrito a isolar qualquer questão em relação à bandeira tarifária e tributo dentro do desconto e seguindo o item 33 da decisão, em relação à segurabilidade. de que a falta de cobertura da policy, que a perícia não faça nenhuma interpretação da cláusula 14 .6, que isso é competência do tribunal, e que ele simplesmente aponte se existe alguma oferta no mercado sobre a cobertura de seguro. E aqui também, que qualquer diligência que a perícia é feita, ela esteja dentro do que o tribunal decidir. E, por fim, em relação aos honorários, ao pagamento dos honorários, a proposta apresenta que 70 % dos honorários sejam pagos com apenas 39 % do trabalho executado. Então, há um descasamento entre o trabalho executado e o pagamento. Então, a gente solicita que ele seja mais alinhado com o que, de fato, vai ser executado e que, naturalmente, qualquer diminuição no escopo, algumas coisas a gente solicitou aqui, como a exclusão de algumas chaves, e com a diminuição do escopo, os honorários sejam recalculados para que haja essa diminuição. Então, a síntese dos pedidos, excluir a franquia, taxa e data base, lembrando que a partilha só vai ser dentro de alguns cenários do pleito 3 e a decisão dos cenários de prescrição é uma competência do tribunal. As ligações, que as categorias estejam dentro do item 14 da decisão, como única referência, eliminar a subjetividade que a gente identificou na proposta da perícia, que as memórias, a auditoria das parcelas, apenas das parcelas admitidas, caso tenha alguma já considerada improcedente pelo tribunal. E o desconto setorial e também o levantamento fático da segurabilidade, que a diligência esteja dentro do que o tribunal decidir e readequação dos honorários para que fique alinhado com o que é executado, é o que vai ser pago, e uma possível diminuição do escopo também que seja diminuído. É isso. Agradeço mais uma vez o espaço.

Andressa Ka Yan Ng [02:20:16]: Muito obrigada, Marcelo. Então, seguimos agora para a manifestação por parte da requerida.

Lucas Prates - SANEJA [02:20:23]: Boa noite. Em nome da Saneja, gostaria de deixar registrado formalmente a nossa concordância com os termos apresentados pela perícia, tanto na proposta técnica enviada agora à tarde, quanto na apresentação realizada por ela agora a pouco. Nós analisamos junto com a equipe... Tanto a equipe técnica quanto a equipe de advogados o material e a gente manifesta a nossa anuência em relação à metodologia e em relação à nomeação dos responsáveis técnicos. Quanto ao escopo da nossa parte, a gente entende que a abordagem busca garantir a rastreabilidade de cada número e a gente reforça aqui a importância, como comentado pelo Júlia Vinícius, por parte da perícia, da divulgação e disponibilização sempre da memória de cálculo aberta para verificação tanto da nossa parte técnica quanto também da parte técnica. Por fim, eu acho que vale a pena deixar registrado aqui, que a gente reitera, com base nas premissas que o próprio tribunal já balizou, que a matriz de registro contratual é fechada e ela é de integrar na equação econômica financeira do contrato. Então, a demonstração, no caso que a perícia vai fazer, de um eventual prejuízo contábil, não autoriza a recomposição. deixar isso registrado, porque essa é a posição desde a última audiência. Então, a indenização depende estritamente da demonstração do risco que ainda está alocado à Seneja e que ainda vai ser objeto de decisão por parte do tribunal. Da nossa parte é isso, então a gente concorda com os honorários e com os pontos fixados pela perícia sem objeção em relação a tanta minuta encaminhada, desculpa, tanto a relação à ata encaminhada quanto à apresentação. Obrigada, Lucas.

Andressa Ka Yan Ng [02:22:37]: Então, seguindo, a gente tem só alguns pontos que a requerente solicitou para fazer alguns ajustes, e aí eu gostaria de consultar a perícia se poderiam encaminhar a ata de admissão ajustada para a secretária - geral, para a gente poder disponibilizar esse material às partes. E aí gostaria de ver com vocês quando que vocês conseguiriam disponibilizar esse material.

José Vinícius do Nascimento (Governo do Estado Pernambuco) [02:23:07]: A projeção da perícia é entregar esse material ainda amanhã para todas as partes, incluindo o próprio tribunal, tá? Observando os ajustes, as colocações feitas pelas partes aqui.

Andressa Ka Yan Ng [02:23:21]: Então, concluída a discussão, o tribunal então aprova a ata de admissão com os ajustes e as complementações registradas nesta audiência e difere a realização dos trabalhos nos limites estabelecidos na

decisão e na ata de admissão. Então, a perícia, ela deverá observar os critérios definidos pelo tribunal, distinguindo as questões de engenharia das questões econômicas financeiras, caberá aos peritos esclarecer os fatos técnicos e apurar os eventuais impactos econômicos, permanecendo preservados ao tribunal as conclusões jurídicas e a decisão sobre os pleitos. Como encaminhamento, a Secretaria -Geral deverá consolidar a ata de admissão, um escopo aprovado, as responsabilidades, o cronograma e as condições relativas aos honorários e as despesas, assim que a perícia encaminhar a ata de admissão para a Secretaria - Geral. Então, os quesitos e o relatório técnico deverão ser protocolados pelas partes em 30 de outubro e, posteriormente, encaminhados aos peritos, observando os limites da missão aprovada sem abertura de prazo para manifestação das partes sobre os quesitos apresentados. Eventuais documentos faltantes deverão ser identificados pelos peritos com indicação da sua finalidade para que o tribunal delibere sobre sua apresentação. Os trabalhos, então, seguirão o cronograma já consolidado, na sua OP -01. Qualquer necessidade de ampliação do escopo, alteração de prazo ou revisão dos honorários deverá ser previamente justificada e submetida ao tribunal. Então, por fim, o tribunal agradece a participação das partes, de seus patronos, dos assistentes técnicos e dos peritos. E com esses registros e encaminhamentos, declaro encerrada a presente audiência. Boa noite a todos. Já pode falar?

Andressa Ka Yan Ng [02:25:20]: Sim, pode falar.

Felipe Sande [02:25:21]: Sim, senhor, Felipe, pode falar. Concedida a palavra. Eu acho que o José quer falar. Quer falar, José?

José Vinícius do Nascimento (Governo do Estado Pernambuco) [02:25:28]: É coisa rápida, gente. É porque, de verdade, está eu e o Fred aqui, inclusive, e o pessoal da Secretaria de Segurança já pediu para a gente cair fora da Secretaria. Então, vocês não têm ideia. Eu peço desculpa, de verdade, se alguém ficou em dúvida sobre os material que a perícia fez, desculpa mesmo, mas a gente vai correr atrás e deixar tudo certinho para vocês. É porque...

Felipe Sande [02:25:50]: Valeu, gente. Depois a gente conversa. Bração. Foi. Primeiro, eu queria parabenizar todo mundo. Acho que ficou bem legal. É desafiador para quem está acompanhando. Eu não sei quantos de vocês já participaram de arbitragem, mas tem hora que você fala, caralho, esse negócio

não acaba e é maçante, não sei o que. E é assim mesmo. É exatamente isso que acontece. Você precisa ter uma paciência da porra, uma concentração para ouvir, principalmente para quem não é advogado, que não está entendendo porra nenhuma que os árbitros estão falando, o que está sendo colocado. Então, acho que é uma experiência muito representativa de quem está lá, sabe? De tipo... Muitas vezes você está lá com um assistente técnico, muitas vezes você está lá com uma parte, você está louco para participar, para debater o que você quer e você está obrigado a ouvir os ritos, as coisas, o que está sendo estabelecido, as discussões. Tem um desafio, tá? Então, porra, gostei bastante. O segundo ponto, eu queria, assim, tecer bastante elogios aos árbitros. É a primeira vez que eu vejo um... E eu estou falando que eu já participei de uma cacetada, tá? Ver árbitro definir com tanta clareza qual o papel da perícia. Árbitro definir quais são os termos em que a perícia tem que avançar, qual é a taxa e tal. Normalmente isso... E na prática, gente, normalmente os árbitros deixam as partes se matarem junto com o perito para definir o que é que é o termo de perícia, tá? Então, assim, é briga de foice. Muitas vezes o perito sai... Calcule aí. É, assim, veja aí o que esses caras estão falando, me traga um número e não está completamente delimitado sobre o que precisa ser feito. Essa é uma parte muito fundamental. Quantas vezes eu não participei de arbitragens onde o perito trouxe um número que ninguém pediu ou ele respondeu uma pergunta que não foi feita porque a gente não conseguiu delimitar. Então, pô, eu queria parabenizar e eu acho que por causa da experiência que eu sei que a Andressa tem, talvez ela tenha avançado do ponto de vista positivo sobre o que é que a perícia devia fazer, sobre, olha, quando você trouxer isso você precisa trazer a restabilidade, etc. Coisa que raramente você vê quando você define um termo de perícia, tá?

Andressa Ka Yan Ng [02:28:00]: É, só para complementar, Sandy, eu acho que é isso mesmo, tá? Você teve uma visão muito acertada, assim, acho que por conta da nossa experiência, a gente vive em arbitragem, a gente vê, às vezes é muito confuso os temas de arbitragem, a condução, então fica, como você falou, fica as duas partes batendo e chega a perícia, traz um negócio que já não tem nada a ver, então eu tentei da melhor forma possível deixar claro o que a gente quer para poder conduzir essa arbitragem e que as discussões sejam claras, né, que até por conta do tempo que a gente tem disponível para discussão do caso.

Felipe Sande [02:28:36]: é a intenção. Mas bacana, eu queria parabenizar vocês, tá? E aqueles que estão assistindo, cara, a sensação é essa mesmo, de caralho, porra, eles estão, porra que eles estão falando, assim, difícil de acompanhar, é assim mesmo, você precisa ter muita concentração, são longas as porra das

reuniões, às vezes demora o dia inteiro, o dia inteiro que você sai de lá, pelo menos eu que tenho mais dificuldade de interação social, porra, você passa a cabeça moída, porque você tá ali prestando atenção, sabe? Tentando extrair, é difícil. Meus caros, parabéns a todos. Boa semana. Estamos quase lá, tá? Falta pouco. Abraço. Abraço. Boa noite.

Humberto Vasconcellos [02:29:14]: Valeu, pessoal.

Rédel Furtado [02:29:15]: Tchau, gente.

Andressa Ka Yan Ng [02:29:16]: Boa noite, pessoal.